



TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1692/2025** promosso da:

Parte_1 **C.F. e P. Iva:** **P.IVA_1**)

Con l'Avv. SEBASTIANO ZANIN

- *ricorrente* -

contro

Controparte_1 **C.F. e P.Iva:** **P.IVA_2**)

Con agli Avv. GIAMPIERO DI LORENZO, VINCENZO DI MONTE ed EMANUELE DI MONTE

- *resistente* -

Avente ad oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.4.2025 nel presente procedimento;

letti gli atti e i documenti di causa e sentiti i difensori comparsi;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Con ricorso depositato il 2.4.2025 **Parte_2** già **Parte_3**), agiva nei confronti di **Controparte_2** lligando:
 - di essere una solida e conosciuta realtà aziendale costituita nel 2012, che si occupa di progettazione, realizzazione e commercio, anche a livello internazionale, di articoli per l'illuminazione;
 - esserci tra i propri prodotti, in particolare, l'articolo "Square": un apparecchio di illuminazione fisso a parete o plafone con sorgente luminosa a LED, dai connotati particolari ed innovativi nel settore di riferimento, ideato e commercializzato da **Controparte_3** a far data dal 2018 con riscontro positivo della clientela, che ne apprezza il carattere distintivo ed individualizzante rispetto ad altri prodotti simili presenti sul mercato;
 - di essere venuta a conoscenza di recente che la resistente – operante a sua volta nel settore dell'illuminazione – stesse commercializzando in maniera illegittima un articolo pressoché identico a quello sopra citato, prodotto e venduto da **Parte_1** e, nello specifico,

- l'articolo "Perimetro" rinvenibile nel catalogo **Controparte_4** che sarebbe una palese e pedissequa copia dell'articolo " **Pt_4** " ;
- che, in particolare, in base alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche, ai materiali utilizzati e alle fotografie, la somiglianza fra i due prodotti sarebbe tale da non poterli identificare e distinguere fra loro, come accertato dal proprio tecnico di parte;
 - caratterizzarsi e distinguersi l'articolo " **Pt_4** " per la presenza di *"elementi in metacrilato sporgenti dal piano orizzontale del prodotto, elementi che compongono un quadrato di colore bianco satinato che con l'accensione delle sorgenti luminose interne (moduli LED) si illuminano irradiando la luce in modo uniforme ed inconfondibile alla vista"*, con lamentato pericolo confusorio aggravato dalla qualità inferiore del prodotto di controparte;
 - avere la resistente variato – rispetto al proprio prodotto - solo la protezione alla scossa elettrica (classe 2), sbagliando la costruzione e rendendo il prodotto pericoloso per chi lo utilizza, in quanto privo di collegamento di messa a terra;
 - integrare tale condotta concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.*;
 - di aver diffidato la resistente con pec del 29.7.2024 alla cessazione della produzione e distribuzione dell'articolo e all'immediato ritiro dal mercato e distruzione di ogni esemplare dello stesso e di ogni catalogo e prodotto promozionale e al risarcimento dei danni da sé patiti, senza però ottenere riscontro;
 - sussistere la competenza del Giudice adito trattandosi di controversia non rientrante nella competenza delle Sezioni specializzate *ex art. 134 Cod. Prop. Ind.* non trattandosi di fattispecie interferente con diritti di proprietà industriale ma di una mera allegazione di imitazione servile dei propri prodotti;
 - sussistere il *periculum in mora* in quanto insito nella natura stessa dei lamentati illeciti di imitazione servile e di appropriazione di pregi stante la rapidità di propagazione dell'effetto confusorio presso il pubblico dei consumatori, in considerazione non solo della particolare e crescente diffusione del suddetto modello nel mercato dell'illuminazione, ma anche del fatto che l'attività di produzione e/o commercio della società resistente sarebbe tuttora esistente sul mercato, sia nazionale che internazionale, peraltro in gran parte coincidente con quello in cui opera la società ricorrente;
 - sussistere la residualità della misura richiesta non ottenibile altrimenti e i caratteri anticipatorio e conservativo rispetto all'azione di merito richiesta che destinata ad avere ad oggetto, oltre alla conferma del provvedimento invocato, anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patendi* dalla ricorrente, anche sotto il profilo dell'immagine.

Chiedeva, quindi, l'emissione di ordine alla resistente di cessare immediatamente la produzione e la distribuzione dell'articolo "Perimetro" prodotto e/o commercializzato dalla stessa e l'immediato

ritiro dal mercato e distruzione di ogni esemplare dell'articolo "Perimetro" prodotto e/o commercializzato dalla società resistente, oltre all'immediato ritiro e distruzione di ogni catalogo e materiale pubblicitario relativo all'articolo "Perimetro" e di ogni ulteriore adempimento opportuno e necessario ai fini della cessazione della condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla società resistente, con riserva di agire nel merito per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* dalla ricorrente **Parte_1**

- Si costituiva il 16.4.2025 **Controparte_1** chiedendo il rigetto del ricorso avversario e allegando:

- di non progettare e non realizzare i prodotti oggetto del ricorso e di non apporre sugli stessi il proprio marchio;
- di essersi limitata a comprare e rivendere beni prodotti da altri con marchio altrui e, precisamente dalla **CP_1** con sede in Str.Alexel Tolstoi, 12 - 600093 BACAU, costituente soggetto distinto da sé (proprietario del marchio commerciale) nonostante la similitudine del nome;
- essere anche il bene di controparte prodotto in Cina da altro soggetto;
- essere comunque il mercato pieno di prodotti simili e con le medesime caratteristiche e quindi essere il prodotto inidoneo a identificare la ricorrente;
- essere, comunque, lo specifico elemento distintivo invocato da controparte ("*elementi in metacrilato sporgenti dal piano orizzontale del prodotto, elementi che compongono un quadrato di colore bianco satinato che con l'accensione delle sorgenti luminose interne (moduli LED) si illuminano irradiando la luce in modo uniforme ed inconfondibile alla vista*") caratterizzante anche un prodotto già commercializzato proprio dalla **CP_1** **Controparte_1** fin dal 2018;
- non sussistere nemmeno i presupposti per ordinare la cessazione della commercializzazione non risultando da parte del produttore alcuna violativa di privative industriali;
- non sussistere comunque il *periculum*, come dimostrato dall'inerzia di controparte per quasi un anno dopo l'unica diffida inviata.

Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna di controparte alle spese.

- I difensori delle parti comparivano all'udienza del 17.4.2025 e all'esito della discussione il Giudice si riservava.

- Non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso che deve pertanto essere rigettato.
- Nel caso di specie, infatti, in base a quanto allegato e documentato dalla ricorrente, non sussistono i presupposti né del *fumus boni iuris* né del *periculum in mora* richiesti per l'emissione dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c.
- Sotto il primo profilo, va rilevato quanto segue.

- La ricorrente ha allegato di aver ideato e prodotto lo “ **Pt_4** ” : un apparecchio di illuminazione fisso a parete o plafone con sorgente luminosa a LED, dai connotati particolari e innovativi nel settore di riferimento, ideato e commercializzato da **Controparte_3** a far data dal 2018 con riscontro positivo della clientela, che ne apprezzerrebbe il carattere distintivo ed individualizzante rispetto ad altri prodotti simili presenti sul mercato.
- La ricorrente, pur non lamentando la violativa di titoli di proprietà, ha quindi allegato che la resistente avrebbe prodotto, o comunque commercializzato, un articolo simile allo “ **Pt_4** ”, e, nello specifico, l'articolo “*Perimetro*” rinvenibile nel catalogo **Controparte_4** che sarebbe una palese e pedissequa copia dell'articolo “ **Pt_4** ” visto che in base alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche, ai materiali utilizzati e alle fotografie, la somiglianza fra i due prodotti sarebbe tale da non poterli identificare e distinguere fra loro.
- Come noto, l'“imitazione servile” è la seconda ipotesi individuata al n. 1 dell'articolo 2598, comma 1, c.c., ed è rappresentata dalla pedissequa riproduzione della forma esteriore del prodotto del concorrente tale da ingenerare confusione.
- Per integrare tale fattispecie non è sufficiente la pedissequa imitazione, ma è necessario accertare che le caratteristiche imitate non siano dettate da esigenze funzionali o strutturali e presentino al contempo requisiti di originalità e capacità individualizzante tali da confondere i consumatori (T. Torino 10.3.2008; T. Torino 5.7.2007; T. Terni 6.5.2002).
- L'illecito per imitazione servile, quindi, richiede che la ripetizione del particolare formale del prodotto altrui (che costituisce il pregio dello stesso, anche se non brevettato come modello) produca l'effetto (o abbia l'obiettivo) di confondere il mercato (T. Bologna, ord., 27.6.2007).
- Alla luce di quanto sopra, quindi, l'imitazione confusoria, rilevante al fine della concorrenza sleale, deve cadere su caratteristiche dotate di efficacia individualizzante e quindi idonee a ricollegare il prodotto a una determinata impresa e non rese necessarie dalle caratteristiche funzionali del prodotto (Cass. 3967/2004; Cass. 29775/2008).
- Al fine del riconoscimento dell'invocata tutela è necessario, perciò, verificare, oltre alla sussistenza della condotta dell'imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche la ricorrenza degli ulteriori elementi costitutivi - che devono ricorrere tutti congiuntamente - della capacità distintiva del segno e della sua notorietà qualificata.
- Infatti, l'imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa (Cass. 3967/2004; Cass. 29775/2008; Cass. 1062/2006). L'onere probatorio relativo alla capacità distintiva incombe su chi agisce chiedendo l'accertamento della violazione, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare la perdita sopravvenuta della capacità distintiva (Cass. 29522/2008).

- Nel caso di specie va rilevato che, in primo luogo, gli elementi emersi nel giudizio non sono sufficienti – nemmeno ai fini della verosimiglianza richiesta nella fase cautelare - nel far ritenere accertata l'efficacia individualizzante e la conoscenza da parte del consumatore della provenienza del prodotto dalla ricorrente.
- Non risultano infatti elementi per ritenere che gli aspetti indicati come distintivi nel prodotto della ricorrente abbiano una capacità individualizzante, essendo stata dimostrata dalla resistente la presenza sul mercato di altri prodotti simili, di cui uno, per stessa ammissione del difensore della ricorrente in udienza, è identico a quello oggetto del ricorso (circostanza che peraltro smentisce la stessa relazione di parte prodotta *sub* 9 dove in introduzione il Consulente afferma di non aver reperito nessun prodotto nemmeno simile sul mercato).

- Deve inoltre essere rilevata ai fini della ritenuta insussistenza del *fumus* altra e assorbente circostanza.
- La ricorrente, infatti, pur avendo allegato di aver ideato e di produrre l'elemento di cui lamenta l'imitazione – cioè lo “ *Pt_4* ” – ha provato solo di commercializzarlo, senza fornire elementi atti a ritenere che la stessa lo abbia ideato o anche solo che lo produca.
- Dal doc. 1 della ricorrente risulta come “*Oggetto sociale*” della stessa, la mera vendita all'ingrosso e al dettaglio di articoli per la casa, mobili, mobilio ed accessori per l'arredamento, lampadari, lampade, accessori ed apparecchi per l'illuminazione.

Laddove, come noto, per vendita all'ingrosso si intende l'attività di acquisto di merci in grande quantità per rivenderle ad altri commercianti o utilizzatori professionali e per vendita al dettaglio l'acquisto e la rivendita di merce direttamente al consumatore finale.

- Non risultano, invece, tra le attività della stessa la creazione o la fabbricazione di prodotti.
- Anche dalla relazione di parte ricorrente prodotta *sub* 9 risulta, oltre alla sostanziale identità tra i prodotti di ricorrente e resistente, che entrambi sono fabbricati in China, con verosimile possibilità che si tratti dello stesso prodotto, commercializzato in *CP-* da due – o forse più – soggetti diversi.
- Alla luce di quanto sopra, non solo non risulta provato dalla ricorrente – nemmeno ai fini della sussistenza del *fumus* – la produzione da parte propria del bene, ma vi sono elementi in atti per ritenere verosimile la mera commercializzazione del prodotto da parte della stessa con conseguente insussistenza dei presupposti per ritenere integrata – anche solo a livello presuntivo – la fattispecie invocata.

- Non risulta, inoltre, sussistente il *periculum in mora* non avendo la ricorrente adeguatamente allegato la sussistenza dello stesso né documentato alcuna circostanza che possa farlo ritenere presente.
- La ricorrente si è infatti limitata ad allegare la crescente diffusione del suddetto modello nel mercato dell'illuminazione, affermazione rimasta però del tutto sfornita di ogni riscontro.

- Infine, significativa ai fini della ritenuta insussistenza del *periculum*, risulta anche la circostanza per cui la ricorrente ha atteso mesi – quasi un anno – dall'unica iniziativa intrapresa (la diffida del luglio 2024) senza porre in essere alcuna ulteriore attività.

- Alla luce di quanto sopra, non sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e ss. mod. con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la sola fase di trattazione, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,

1. rigetta il ricorso *ex art. 700 c.p.c.* proposto da parte ricorrente;
2. *ex art. 669 septies c.p.c.*, condanna **Parte_1** a rifondere a **Controparte_1** le spese dell'odierno giudizio che liquida in € 2.266,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Treviso, 3.5.2025

Il Giudice

dott.ssa Cristina Bandiera